

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
BẮC TRUNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MCĐG: 1804-25-04/BTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ (LẦN 4)

Tài sản đấu giá là giá trị khai thác gỗ rừng bằng loài thực vật thông thường của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;
- Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 59/2024/HĐĐG/BQLRPHBH-BTN ngày 16/10/2024 và Phụ lục hợp đồng số: 59/2024/PL3/HĐĐG/BQLRPHBH-BTN ngày 03/4/2025 giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải với Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam;

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản: “(Lần 4) Tài sản đấu giá là giá trị khai thác gỗ rừng bằng loài thực vật thông thường của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải” như sau:

PHẦN I: TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là giá trị khai thác gỗ rừng bằng loài thực vật thông thường của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, cụ thể như sau:

Tổng sản lượng thương phẩm dự kiến khai thác tận dụng của khu rừng: 2.845,619 m³, gồm: Sản lượng gỗ: 2.408,172 m³ (gỗ gia dụng: 1.618,083 m³, gỗ nguyên liệu: 790,089 m³); củi: 437,447 m³, trong đó:

- Sản lượng thương phẩm dự kiến khai thác tận dụng của cây gỗ thuộc nhóm III: 436,239 m³, gồm; Gỗ: 366,059 m³ (D<25cm: 47,592 m³, 25cm≤D<35cm: 140,216 m³, 35cm≤D<50cm: 76,099 m³, D≥ 50 cm: 102,152 m³); củi: 70,180 m³.

- Sản lượng thương phẩm dự kiến khai thác tận dụng của cây gỗ thuộc nhóm IV: 112,558 m³, gồm; Gỗ: 98,394 m³ (D<25cm: 9,660 m³, 25cm≤D<35cm: 66,151 m³, 35cm≤D<50cm: 0,962 m³, D≥ 50 cm: 21,621 m³); củi: 14,164 m³.

- Sản lượng thương phẩm dự kiến khai thác tận dụng của cây gỗ thuộc nhóm V: 1.192,594 m³, gồm; Gỗ: 993,580 m³ (D<25cm: 175,143 m³, 25cm≤D<50cm: 565,582 m³, D≥ 50 cm: 252,855 m³); củi: 199,014 m³.

- Sản lượng thương phẩm dự kiến khai thác tận dụng của cây gỗ thuộc nhóm VI: 299,053 m³, gồm; Gỗ: 262,241 m³ (D<25cm: 45,527 m³, 25cm≤D<50cm: 187,591 m³, D≥ 50 cm: 29,123 m³); củi: 36,812 m³.

- Sản lượng thương phẩm dự kiến khai thác tận dụng của cây gỗ thuộc nhóm VII: 513,909 m³, gồm; Gỗ: 450,999 m³ (D<25cm: 123,423 m³, 25cm≤D<50cm: 258,804 m³, D≥ 50 cm: 68,772 m³); củi: 62,910 m³.

- Sản lượng thương phẩm dự kiến khai thác tận dụng của cây gỗ thuộc nhóm VIII: 291,266 m³, gồm; Gỗ: 236,899 m³ ($D < 25\text{cm}$: 23,996 m³, $D \geq 25\text{ cm}$: 212,903 m³); củi: 54,367 m³.

- Diện tích rừng có trữ lượng khai thác tận dụng: 14,1190 ha

- Thời gian khai thác: 90 ngày, kể từ ngày bàn giao hiện trường.

- Địa điểm khai thác: Tiểu khu 580 xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh và tiểu khu 600T xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Phương thức khai thác: Khai thác trắng.

2. Giá khởi điểm: **1.650.250.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Ghi chú:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là tổng giá trị cây đứng khai thác của 14,119 ha. (đã trừ chi phí luống phát, khai thác, vận xuất, vận chuyển).

- Giá trên là giá bán trọn lô và không có thuế VAT (Hàng không thuộc diện chịu thuế VAT). Người mua được tài sản chịu hoàn toàn chi phí cưa cắt, vận xuất gỗ, củi ra khỏi hiện trường, đảm bảo công tác phòng chống cháy và an toàn, trật tự khi hoạt động trong lâm phần Ban quản lý, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.

- Cây được cắt tính từ mặt đất trở lên.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, bán thanh lý theo hình thức đấu giá công khai rộng rãi.

ĐIỀU 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá trực tiếp theo hướng dẫn sau đây:

1. Thời gian xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày **09/4/2025 đến 11/4/2025**.

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam cấp giấy giới thiệu, khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản. Các khách hàng không đi xem tài sản được coi là chấp nhận hiện trạng tài sản, không có quyền khiếu nại về tài sản.

Do đặc điểm về số lượng diện tích, thời hạn khai thác để hoàn trả mặt bằng cho Bên có tài sản, khách hàng tham gia đấu giá phải trực tiếp xem hiện trường khai thác (có xác nhận của Bên có tài sản).

2. Địa điểm xem tài sản: Tiểu khu 580 xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh và tiểu khu 600T xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

ĐIỀU 3. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 04/4/2025 đến 17h00 ngày 15/4/2025.

2. Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

(Trên website <https://daugiabtn.com/> có đầy đủ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Khách hàng có thể truy cập/tải xuống các thông tin này mà không cần đăng nhập tài khoản)

❖ Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại:

+ Hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/>;

+ Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

+ Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. HCM: Số 6/5 phố Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. (**Chỉ tham khảo hồ sơ**)

+ Bán hồ sơ qua điện thoại theo số điện thoại: 0243 7820 483

Lưu ý: Đối với đấu giá trực tuyến, khách hàng bắt buộc phải bấm đăng ký tham gia đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/> trong thời gian quy định. Khách hàng không bấm đăng ký trên hệ thống sẽ không được xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Chỉ các tài khoản đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam phê duyệt mới đăng nhập được vào hệ thống để bấm đăng ký tham gia các cuộc đấu giá trực tuyến. Sau khi đăng ký tham gia đấu giá thành công, khách hàng phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước) theo quy định của quy chế này.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến:

a. Với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu): điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và ký ghi rõ họ tên người tham gia đấu giá.

- CCCD hoặc Căn cước của người tham gia đấu giá.

- Giấy xác nhận của bên có tài sản đã đi xem tài sản tại thực địa.

b. Với tổ chức doanh nghiệp:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu): điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh

- CCCD hoặc Căn cước của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định + Giấy ủy quyền.

- Giấy xác nhận của bên có tài sản đã đi xem tài sản tại thực địa.

c. Hướng dẫn nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Khách hàng thực hiện scan các hồ sơ theo yêu cầu ở mục a. mục b trên đây thành 1 tệp file PDF theo đúng thứ tự đã quy định. Lưu ý: hồ sơ phải được scan từ bản gốc.

- Khách hàng thực hiện đính kèm tệp file đã scan vào phần “**hồ sơ đính kèm**” khi bấm “**đăng ký tham gia**” tại cuộc đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến daugiabtn.com.

- Trường hợp khách hàng không đính kèm hồ sơ khi bấm đăng ký tham gia đấu giá trên hệ thống, sẽ phải nộp bản cứng các hồ sơ ở mục a và mục b trên đây. Hình thức nộp: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam – Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.37820483 trong thời gian quy định tại khoản 1 Điều này.

ĐIỀU 4. Tiền mua Hồ sơ, tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp:

1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

2. Thời gian nộp: Từ 08h00 ngày 04/4/2025 đến 17h00 ngày 15/4/2025.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: “**Họ tên người /Tên tổ chức tham gia đấu giá – Tiền HS – Tài sản của BQLRPH sông Bến Hải**”

3. Tiền đặt trước: 330.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng).

Thời gian nộp: Từ 08h00 ngày 04/4/2025 đến 17h00 ngày 15/4/2025.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: **“Họ tên người/Tên tổ chức tham gia đấu giá – Tiền DT – Tài sản của BQLRPH sông Bến Hải”**

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam trước 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sau 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, không ghi rõ nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn này đều được coi là không hợp lệ.

4. Phương thức nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản sau:

Số tài khoản : 0021.000.440.818

Tại Ngân hàng : Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Lưu ý để kiểm tra tình trạng điều kiện tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng nhập vào cuộc đấu giá mình đã đăng ký, kiểm tra tại mục “Danh sách đăng ký đấu giá”, Nếu cột “tiền hồ sơ”, “tiền đặt trước” đều hiển thị trạng thái “Đã nộp”, khách hàng đã đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Trước thời gian diễn ra cuộc đấu giá 01 ngày, khách hàng phải kiểm tra tình trạng điều kiện tham gia đấu giá của mình. Nếu phát hiện sai sót, khách hàng phải khẩn trương thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam xử lý.

ĐIỀU 5. Phương thức và hình thức đấu giá:

1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo bước giá.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

3. Bước giá: **30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).**

+ Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + $n \times$ bước giá;

Trong đó: n là số tự nhiên ($n=0,1,2,3,...10$)

4. Không hạn chế số lần trả giá của khách hàng. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước tối thiểu 01 bước giá và không quá 10 bước giá.

ĐIỀU 6. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, thời gian điểm danh:

- Thời gian điểm danh: từ 08h30 đến 09h00 ngày 18/4/2025

- Thời gian bắt đầu trả giá : 09 giờ 00 phút ngày 18/4/2025;

- Thời gian kết thúc cuộc đấu giá : 09 giờ 30 phút ngày 18/4/2025;

- Địa điểm: Tại website <https://daugiabtn.com/> của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Lưu ý: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá bắt buộc phải thực hiện Điểm danh tại cuộc đấu giá trong thời gian quy định.

ĐIỀU 7. Thủ tục sau đấu giá:

1. Thời gian ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

được ký kết giữa Người có tài sản với Người trúng đấu giá trong thời gian quy định của Luật Đấu giá và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền mua tài sản sau khi trừ đi khoản tiền đặt cọc (là tiền đặt trước chuyển thành) cho Người có tài sản.

3. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng trúng đấu giá trả đủ tiền mua tài sản, người có tài sản phải tổ chức bàn giao tài sản và các giấy tờ có liên quan cho người mua được tài sản.

4. Phương thức giao nhận: Người có tài sản trực tiếp giao tài sản cho người trúng giá theo diện tích ha (không giao theo số cây) theo hiện trạng khách hàng đã xem tài sản và thực tế số lượng tài sản đã được thông báo trước khi tổ chức cuộc đấu giá (theo hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Thời gian cưa cắt cây trả lại mặt bằng sạch: 90 ngày, kể từ ngày bàn giao hiện trường (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Người mua được tài sản phải bàn giao mặt bằng cho Người có tài sản theo thời gian nêu trên, sau đó phải cùng Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải lập biên bản nghiệm thu việc bàn giao đất để làm cơ sở thanh lý hợp đồng.

Nếu quá thời hạn trên mà bên mua được tài sản đấu giá chậm giao mặt bằng thì Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có quyền thanh lý hợp đồng, bên mua tài sản đấu giá phải dừng cưa cắt, toàn bộ số cây chưa cưa cắt thuộc về Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và có toàn quyền sang nhượng lại cho người khác để đảm bảo đúng tiến độ thanh lý để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Đường nối Hồ Chí Minh nhánh Đông với Hồ Chí Minh nhánh tây. Trong trường hợp bất khả kháng bên mua được tài sản đấu giá không giao được mặt bằng đúng thời gian quy định, bên mua được tài sản đấu giá phải có văn bản đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải xem xét giải quyết trên cơ sở hợp lý, không bên nào gây thiệt hại cho bên nào.

5. Địa điểm giao nhận tài sản: Tiểu khu 580 xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh và tiểu khu 600T xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Các nội dung liên quan đến thanh toán tiền trúng đấu giá và giao nhận tài sản sẽ được người có tài sản và người trúng đấu giá thỏa thuận chi tiết tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 8. Giải thích từ ngữ:

Các từ ngữ trong quy chế này và các văn bản liên quan tới Quy chế cuộc đấu giá tài sản này được hiểu như sau:

1. Đấu giá tài sản: là hình thức trả giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá tài sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản trừ trường hợp quy định tại Điều 49 Luật đấu giá tài sản.

2. Phương thức trả giá lên là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

3. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá, được xác định theo quy định của pháp luật.

4. Bước giá: là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

5. Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

7. Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

8. Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên;

9. Trang thông tin điện tử Đấu giá trực tuyến/hệ thống đấu giá trực tuyến/website đấu giá trực tuyến có địa chỉ tên miền là: <https://daugiabtn.com/>, thuộc sở hữu của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, đã được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phê duyệt hình thức đấu giá trực tuyến theo Quyết định số 362/QĐ-STP ngày 11/8/2021. Sau đây có thể được gọi là hệ thống, website.

10. Phòng đấu giá trực tuyến: Là phòng đấu giá được mở cho cuộc đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, và được mở liên tục 24/7 kể từ thời điểm thông báo đấu giá đến thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.

11. Giá hợp lệ: Là giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phù hợp quy định về bước giá, tính bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. $\text{Giá hợp lệ} = \text{Giá khởi điểm} + n \text{ lần bước giá}$ (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv).

12. Giá trúng đấu giá: Giá trúng đấu giá là mức giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá theo ghi nhận của hệ thống đấu giá trực tuyến.

13. Ngày làm việc: là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, tết và ngày được nghỉ bù theo quy định.

14. Giờ hiển thị trên Hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/>: Được tính theo múi giờ GMT+7, là giờ được lấy làm chuẩn để bắt đầu và kết thúc cuộc đấu giá cũng như để giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) trước pháp luật.

15. Sự kiện bất khả kháng: Là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện bão, lũ lụt, động đất, cháy nổ, chiến tranh, phong tỏa, cấm vận, đình công, cách ly do dịch bệnh,... hoặc bất kỳ việc áp dụng, công bố quy định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm ảnh hưởng, gián đoạn, gây trở ngại hoặc ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ của Các Bên liên quan.

16. Các từ và thuật ngữ khác: Các từ và thuật ngữ khác không được giải thích trong quy chế này được hiểu theo các quy định tại Luật đấu giá tài sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 9. Người được và không được tham gia đấu giá tài sản:

1. Người được tham gia đấu giá:

a) Đối với cá nhân: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (Theo quy định từ điều 23 đến điều 25 của Bộ luật Dân sự);

b) Đối với cá nhân, tổ chức: Là các cá nhân, doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

c) Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Người không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

e) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

g) Tham dự cuộc đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h) Tham dự cuộc đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

i) Người không bấm đăng ký tham gia đấu giá tại cuộc đấu giá trực tuyến, đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng nộp tiền đặt trước không ghi nội dung đầy đủ, chuyển không đủ số tiền theo quy định hoặc chuyển không đúng số tài khoản quy định trong Quy chế này.

Điều 10. Nội quy phòng đấu giá trực tuyến:

1. Người có tài sản: Được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam cấp “**một tài khoản đặc biệt**” để đăng nhập vào website <https://daugiabtn.com/> thực hiện các quyền/nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát toàn bộ trình tự thủ tục của cuộc đấu giá.
- Quan sát và chứng kiến toàn bộ quá trình trả giá của khách hàng.
- Ký biên bản cuộc đấu giá sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Đối với đấu giá viên, Nhân viên kỹ thuật, Thư ký cuộc đấu giá:

- Phải vào trang điện tử đấu giá trực tuyến trước giờ mở cuộc đấu giá 45 phút.
- Kiểm tra lại việc điểm danh của khách hàng trước giờ mở cuộc đấu giá.
- Giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình, diễn biến của cuộc đấu giá.
- Xử lý các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

3. Đối với người tham gia đấu giá:

- Phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật;

- Để tham gia đấu giá trực tuyến trên website <https://daugiabtn.com/>, Khách hàng có thể sử dụng máy tính bàn, laptop, điện thoại di động, ipad... miễn là thiết bị đó kết nối được internet ổn định. *Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam khuyến khích khách hàng sử dụng máy tính bàn hoặc laptop, sử dụng phần mềm Google Chrome để thao tác để đảm bảo và tăng độ chính xác. Đồng thời chỉnh chỉnh xác đồng hồ trên thiết bị sử dụng của mình theo thời gian hiển thị của hệ thống (giờ GMT +7) để theo dõi thời gian diễn biến của quá trình đấu giá.*

- Khách hàng chỉ có thể thực hiện các thao tác đăng ký tham gia đấu giá, điểm danh, trả giá... khi đã đăng nhập tài khoản vào website <https://daugiabtn.com/>.

- Khi tham gia đấu giá trực tuyến, khách hàng cần chuẩn bị máy tính/ thiết bị phù hợp, phải chọn địa điểm có mạng internet ổn định, tránh ảnh hưởng kết nối đường truyền. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp kết nối của khách hàng bị lỗi/ không ổn định.

- Hệ thống đấu giá sẽ tự động gửi thông báo email hoặc điện thoại nhắc cho tất cả khách hàng chuẩn bị vào phòng đấu giá trước giờ mở cuộc đấu giá 30 phút để tham gia điểm danh.

- Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến, khách hàng phải luôn duy trì kết nối với website <https://daugiabtn.com/>, hạn chế để màn hình nghỉ hoặc bị tắt dẫn đến mất kết nối. Trường hợp bị mất kết nối, đề nghị khách hàng thực hiện tải lại trang hoặc đăng nhập lại tài khoản (nếu cần).

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá vào website <https://daugiabtn.com/> đăng nhập vào hệ thống, bắt buộc phải thực hiện “**Điểm danh**” tại cuộc đấu giá trong thời gian quy định. Khách hàng không thực hiện Điểm danh sẽ bị coi như không tham gia cuộc đấu giá và bị mất tiền đặt trước. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia trả giá thì phải thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam và sau đó gửi đơn trình bày rõ lý do; đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc.

- Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng không bắt buộc phải trả giá. Khách hàng xem xét kỹ giá trả của mình trước khi thực hiện thao tác “trả giá”. Giá hiển thị tại khung gợi ý của daugiabtn chỉ mang tính chất để khách hàng tham khảo.

- Trong quá trình đấu giá, khách hàng không bị hạn chế số lần trả giá.

- Người trúng giá phải ký Biên bản cuộc đấu giá trong thời gian quy định tại Điều 16 Quy chế cuộc đấu giá.

- Để đảm bảo quyền lợi của các khách hàng tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam đề nghị khách hàng quay video ghi lại toàn bộ quá trình đấu giá trực tuyến của khách hàng trên website <https://daugiabtn.com/> (video phải đảm bảo chất lượng hình ảnh, phải nhìn được toàn màn hình và các thao tác của khách hàng) để cung cấp làm bằng chứng khi khiếu kiện khiếu nại.

ĐIỀU 11. Trình tự, diễn biến cuộc đấu giá:

- Cuộc đấu giá được tổ chức khi có từ 02 (Hai) người trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên phải đăng nhập vào hệ thống trước giờ mở cuộc đấu giá tối thiểu 45 phút và phải điểm danh khách hàng tham gia đấu giá và theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

- Người có tài sản phải cử đại diện truy cập vào hệ thống để tham gia và giám sát cuộc đấu giá, khi phát hiện nghi ngờ phải báo ngay cho đấu giá viên dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có tiêu cực khách hàng thông đồng dìm giá.

- Trước thời điểm mở cuộc đấu giá 30 - 40 phút Hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ gửi vào email cho tất cả các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá để nhắc khách hàng thực hiện Điểm danh và tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.

- Thời gian thực hiện Điểm danh: trong vòng 30 phút trước thời gian bắt đầu đấu giá.

- Khách hàng không thực hiện Điểm danh trong thời gian quy định sẽ không truy cập được vào phòng đấu giá, bị coi như không tham gia đấu giá và bị mất tiền đặt trước nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Sau khi hết thời gian điểm danh, khách hàng bấm tải lại trang. Trên màn hình sẽ hiển thị nút chức năng “Đấu giá”, khách hàng bấm nút để chuyển vào phòng đấu giá.

- Hết thời gian trả giá, hệ thống thông báo cuộc đấu giá kết thúc, đấu giá viên bấm nút xác nhận kết quả cuộc đấu giá. Người có giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất được hệ thống ghi nhận sẽ là người trúng đấu giá. Hệ thống sẽ gửi email thông báo cho người trúng đấu giá và tất cả các khách hàng tham gia đấu giá.

- Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên website <https://daugiabtn.com/> của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Điều 12. Giá trả hợp lệ và giá trúng đấu giá:

1. Giá trả hợp lệ (hệ thống sẽ báo “được chấp nhận”):

- Với lần trả giá đầu tiên: Giá trả hợp lệ là giá trả bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm ít nhất 01 bước giá.

- Với các lần trả giá sau: Giá trả hợp lệ là giá trả cao hơn giá trả hợp lệ liền kề trước tối thiểu 01 bước giá.

2. Giá không hợp lệ (hệ thống sẽ báo “bị từ chối”):

- Giá trả thấp hơn giá khởi điểm.
- Giá trả sai bước giá hoặc vượt quá số bước giá quy định (nếu có).
- Giá trả thấp hơn hoặc bằng giá trả cao nhất tại thời điểm trả giá (do bấm nút chậm).

Lưu ý: Giá trả (hợp lệ hay không hợp lệ) của tất cả khách hàng đều được hệ thống tự động ghi nhận trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá.

Giá trúng đấu giá: là mức giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá theo ghi nhận của hệ thống đấu giá trực tuyến.

Điều 13. Rút lại giá đã trả:

1. Tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước thời gian kết thúc cuộc đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá hợp lệ liền kề trước đó.

2. Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

3. Trường hợp không có người tiếp tục trả giá thì cuộc đấu giá không thành.

4. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước.

Điều 14. Quy định về từ chối tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều 15: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự cuộc đấu giá hoặc có nhiều người tham dự cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì cuộc đấu giá không thành.

Điều này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Điều 16. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến:

1. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá ngay khi cuộc đấu giá trực tuyến kết thúc và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, đại diện người có tài sản đấu giá và chuyển cho người trúng đấu giá ký.

2. Người trúng đấu giá chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá phải liên hệ với tổ chức đấu giá để ký biên bản cuộc đấu giá. Quá thời hạn 03 ngày người trúng đấu giá không ký biên bản cuộc đấu giá trực tuyến được coi là từ chối ký biên bản đấu giá cuộc đấu giá, không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc

không chấp nhận mua tài sản đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả, số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 17. Quy định về việc dừng cuộc đấu giá trực tuyến và tổ chức đấu giá lại:

- Trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá, nếu nhận được thông tin phản ánh của khách hàng phản ánh Hệ thống đấu giá trực tuyến bị lỗi kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không thể trả giá, trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời gian trả giá. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá phải khẩn trương thông báo cho Kỹ thuật kiểm tra, nếu có cơ sở thì Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá sẽ bấm nút **“Dừng cuộc đấu giá”** đồng thời thông báo ngay cho người có tài sản lý do dừng và thống nhất với người có tài sản đấu giá về thời gian tổ chức đấu giá lại. Trường hợp đã kết thúc cuộc đấu giá nếu có khách hàng phản ánh về lỗi của hệ thống và sau khi Kỹ thuật đã kiểm tra và phát hiện hệ thống đấu giá bị lỗi làm ảnh hưởng đến kết quả trả giá thì Đấu giá viên thông báo cho người có tài sản biết để hủy kết quả đấu giá trực tuyến và thống nhất thời gian tổ chức đấu giá lại.

- Việc dừng cuộc đấu giá hay Hủy kết quả đấu giá Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá phải hoàn toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật, phải lập thành Biên bản và phải thông báo cho tất cả các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá được biết.

Điều 18. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước:

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá.

2. Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) cho người từ chối tham gia đấu giá theo quy định tại điều ... quy chế này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam và người không trúng đấu giá trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

4. Hình thức trả tiền đặt trước: Chuyển khoản qua ngân hàng, theo nguyên tắc tiền chuyển đến từ doanh nghiệp, cá nhân nào sẽ được trả về cho doanh nghiệp, cá nhân đó. Phí chuyển khoản do khách hàng chịu.

5. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá (không bấm điểm danh tại cuộc đấu giá trong thời gian quy định) và không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản và khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản;

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 19: Nghĩa vụ bảo mật của khách hàng:

Khách hàng đồng ý tuân thủ các Điều khoản và làm theo các hướng dẫn của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam khi sử dụng dịch vụ đấu giá trực tuyến trên hệ thống <https://daugiabtn.com/>.

Để sử dụng các dịch vụ, khách hàng sẽ cần một nhận dạng riêng thông qua Tên đăng nhập và Mật khẩu.

Khách hàng đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam khi tạo lập Tên đăng nhập và Mật khẩu.

Đối việc thiết lập lại mật khẩu, khách hàng có thể thay đổi mật khẩu vào bất kỳ lúc nào.

Khách hàng phải giữ bí mật Mật khẩu của mình, bảo mật cho Mật khẩu đó và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép tên đăng nhập và mật khẩu truy cập. Khách hàng không được để người khác chiếm hữu hoặc điều khiển tên đăng nhập và mật khẩu trong bất kỳ tình huống nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu khách hàng để cho bất kỳ người nào sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu, email đăng ký hoặc các thông tin định danh của mình thì khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới tất cả các giao dịch được tiến hành thông qua việc sử dụng các dịch vụ bởi hoặc với sự đồng ý của người đó.

Đặc biệt trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá khách hàng không được thay đổi thiết bị mà khách hàng đang dùng để tham gia đấu giá, không kết nối với dịch vụ khác hoặc để bất kỳ người nào khác sử dụng thiết bị đó cho đến khi Khách hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ bằng việc chọn đăng xuất. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng khách hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ vào cuối mỗi công đoạn.

Khách hàng phải thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ngay lập tức về bất kỳ việc kết nối trái phép nào vào các dịch vụ hoặc về bất kỳ giao dịch hoặc yêu cầu trái phép nào mà khách hàng biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu khách hàng nghi ngờ ai đó biết Tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình. Khách hàng có thể thông báo qua số điện thoại 0243.7820483 hoặc qua email daugiatructuyenbtn@gmail.com. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam có thể sẽ yêu cầu khách hàng xác nhận bằng văn bản bất kỳ chi tiết nào được Khách hàng cung cấp. Khách hàng cũng sẽ phải thay đổi ngay sang mật khẩu mới. Cho đến khi Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam nhận được thông báo nói trên, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của người không được phép hoặc sử dụng vào những mục đích không được phép.

ĐIỀU 20. Công bố rủi ro và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam trên hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/>:

Khi thực hiện các giao dịch đấu giá trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc thực hiện các giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng và cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại do những rủi ro tiềm tàng gây ra. Những rủi ro tiềm tàng của các giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các lệnh trực tuyến của khách hàng như lệnh không thể truyền đến hệ thống của <https://daugiabtn.com/> (lệnh có thể bị treo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dự liệu), Giá trả gợi ý có thể có lỗi/sai lệch hoặc khách hàng không thể truy cập vào hệ thống của <https://daugiabtn.com/>.

- Các sự cố ảnh hưởng đến máy chủ của hệ thống đấu giá trực tuyến do lỗi của bên thứ ba: mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các lệnh của khách hàng.

- Hệ thống máy tính của khách hàng bị hỏng, bị virus, bị tấn công dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về giao dịch của khách hàng hoặc tài khoản của Khách hàng bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba.

- Giao dịch trực tuyến của Khách hàng thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của <https://daugiabtn.com/>. Hệ thống mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của khách hàng gửi đến đều là đúng và do chính khách hàng thực hiện. Vì vậy, mọi ý kiến cho rằng đó là nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến giao dịch của Khách hàng đều không được chấp nhận. Mọi thiệt hại phát sinh do khách hàng chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 21. Giải quyết khiếu nại:

- Thời hạn nhận khiếu nại về kết quả đấu giá: 24 giờ tính từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá. Khách hàng khiếu nại phải trực tiếp đến Văn phòng công ty Đấu giá Bắc Trung Nam cung cấp tài liệu và bằng chứng để khiếu nại, Công ty Bắc Trung Nam chỉ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng trên cơ sở các khiếu nại được viết bằng văn bản có chữ ký và dấu của người có trách nhiệm.

Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến cuộc đấu giá chỉ được giải quyết theo luật khiếu nại của pháp luật Việt Nam.

- Để đảm bảo quyền lợi của các khách hàng tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam đề nghị khách hàng quay video ghi lại toàn bộ quá trình đấu giá trực tuyến của khách hàng trên hệ thống <https://daugiabtn.com/> để cung cấp làm bằng chứng khi khiếu kiện khiếu nại. Video phải đảm bảo chất lượng hình ảnh, phải nhìn được toàn màn hình và các thao tác của khách hàng thực hiện trên hệ thống. Chúng tôi sẽ không giải quyết đối với các trường hợp video từng đoạn, không đầy đủ diễn biến, hoặc chất lượng hình ảnh không đảm bảo hoặc không quan sát được thao tác của khách hàng thực hiện lên hệ thống.

PHẦN III:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TRẢ GIÁ

Điều 22: Mở tài khoản đấu giá trực tuyến:

1. Khách hàng tham gia đấu giá tự mở tài khoản, điền các thông tin theo yêu cầu trên website có tên miền <https://daugiabtn.com/> của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung

Nam theo hướng dẫn tại <https://daugiabtn.com/category/tai-licu/huong-dan/> hoặc liên hệ qua điện thoại 0902.156.992/0243.7820483 để được hướng dẫn.

2. Trình tự thao tác mở tài khoản đấu giá trực tuyến:

- Trên giao diện website <https://daugiabtn.com/>, khách hàng bấm chọn Đăng nhập/Đăng ký.

- Khách hàng lựa chọn đăng ký tài khoản là cá nhân hoặc tổ chức.

- Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống đấu giá trực tuyến.

Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin theo các mục hướng dẫn.

- Sau khi hoàn thiện, khách hàng bấm “Đăng ký” để tạo tài khoản. Điền phiếu đề nghị phê duyệt tài khoản đấu giá trực tuyến và gửi đến zalo số **0902.156.992** để thông báo cho quản trị viên phê duyệt tài khoản. Bản cứng các giấy tờ pháp lý của khách hàng được nộp về VP Công ty hoặc VP Chi nhánh để lưu hồ sơ theo Quy định.

3. Quy định về hồ sơ, giấy tờ khi đăng ký mở tài khoản:

Để phê duyệt tài khoản, khách hàng phải nộp bản cứng các giấy tờ pháp lý có chứa các thông tin đã điền khi lập tài khoản về địa chỉ văn phòng công ty hoặc văn phòng chi nhánh. Cụ thể:

a) Đối với tổ chức, doanh nghiệp

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh + CCCD của chủ doanh nghiệp (Scan rõ nét từ bản chính);

+ Giấy ủy quyền và CCCD của người không phải chủ doanh nghiệp.

+ Phiếu đề nghị phê duyệt tài khoản đấu giá trực tuyến.

b) Đối với cá nhân

+ Giấy CCCD (Scan từ bản chính rõ nét từ bản chính)

+ Phiếu đề nghị phê duyệt tài khoản đấu giá trực tuyến.

4. Lưu ý:

Chỉ các tài khoản được phê duyệt mới đăng nhập được vào hệ thống để bấm đăng ký tham gia các cuộc đấu giá trực tuyến.

Khách hàng theo dõi email đã sử dụng để đăng ký tài khoản để nhận thông báo từ hệ thống đấu giá trực tuyến về các cuộc đấu giá mà mình đã đăng ký.

Điều 23. Phí hỗ trợ chăm sóc khách hàng (không bắt buộc):

- Khách hàng khi mở tài khoản sẽ đóng một khoản phí **Hỗ trợ chăm sóc khách hàng:** 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) cho 12 tháng sử dụng liên tiếp.

- Quyền lợi khách hàng được hưởng khi nộp phí hỗ trợ chăm sóc khách hàng:

+ Tài khoản đấu giá trực tuyến của khách hàng trên hệ thống daugiabtn.com sẽ được duy trì liên tục trong 12 tháng kể từ ngày nộp phí mà không cần khai báo lại (khách hàng vẫn phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu tại quy chế từng cuộc đấu giá).

+ Được hỗ trợ nhắc nhở khi quên thông tin cuộc đấu giá.

+ Được hỗ trợ lấy lại thông tin tài khoản khi cần.

Điều 24. Hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá:

1. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản đấu giá trực tuyến đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam phê duyệt để bấm đăng ký tham gia đấu giá tại cuộc đấu giá

trực tuyến trong thời gian bán hồ sơ quy định. *Khách hàng không bấm đăng ký trên hệ thống sẽ không được xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá.*

Sau khi đăng nhập tài khoản, căn cứ danh sách tài sản đấu giá trực tuyến có trên hệ thống, khách hàng lựa chọn tài sản mình quan tâm để bấm đăng ký tham gia đấu giá.

Khi bấm vào đăng ký tham gia đấu giá, màn hình sẽ hiển thị Quy chế cuộc đấu giá.

Khách hàng phải đọc hết, đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá và tích vào mục: “Tôi đã đọc và đồng ý với Quy chế đấu giá tài sản trên” trước khi bấm nút: “Đăng ký tham gia đấu giá”.

Lưu ý: *Trường hợp Pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu đó.*

Việc bấm vào nút xác nhận Đăng ký tham gia đấu giá tương đương với việc khách hàng đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/> và khách hàng đồng ý với việc Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sử dụng các thông tin khách hàng đã cung cấp khi tạo lập tài khoản để sử dụng cho các thủ tục liên quan đến đấu giá trực tuyến.

2. Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước, nộp hồ sơ bản cứng theo hướng dẫn cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

3. Kiểm tra tình trạng đăng ký và tình trạng điều kiện tham gia đấu giá

- Sau khi khách hàng bấm xác nhận Đăng ký tham gia đấu giá, hệ thống sẽ thông báo Đăng ký thành công và gửi email thông báo nhắc nhở khách hàng nộp tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước.

- Khách hàng có thể kiểm tra lại bằng cách đăng nhập vào hệ thống, vào lại link cuộc đấu giá đã đăng ký và bấm vào tab: *Danh sách đăng ký đấu giá*. Trên giao diện màn hình sẽ hiển thị mã đấu giá của khách hàng (mã được cấp riêng cho từng cuộc đấu giá), mã này trùng khớp với mã số được gửi tới khách hàng qua email.

- Trước thời gian diễn ra cuộc đấu giá 01 ngày, khách hàng phải kiểm tra tình trạng điều kiện tham gia đấu giá của mình. Nếu phát hiện sai sót, khách hàng phải khẩn trương thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Sau thời gian trên, mọi thông báo để xác nhận lại hồ sơ của khách hàng không còn giá trị.

Điều 25. Địa điểm Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến:

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.7820483.

- Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: Số 6/5 phố Phạm Văn Hai, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0283.6208369.

- Khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

Điều 26. Hướng dẫn điểm danh tại cuộc đấu giá:

Trước thời gian bắt đầu đấu giá 40 phút, hệ thống sẽ gửi email tự động nhắc nhở các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá thực hiện điểm danh tại cuộc đấu giá.

Thời gian điểm danh: trong vòng 30 phút trước thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá.

Khách hàng phải đăng nhập tài khoản và thực hiện điểm danh tại cuộc đấu giá của mình đúng thời gian quy định. Nếu không sẽ bị mất tiền đặt trước.

Điều 27. Hướng dẫn trả giá:

- Đến thời gian đấu giá, khách hàng đăng nhập lại tài khoản hoặc thực hiện tải lại trang để vào phòng đấu giá.
- Trên giao diện trang đấu giá, khách hàng có đầy đủ thông tin về cuộc đấu giá, giá trả cao nhất hiện tại, hiển thị thời gian còn lại của cuộc đấu giá.
- Thời điểm bắt đầu diễn ra cuộc đấu giá (khi chưa có khách hàng trả giá): Giá hiển thị gợi ý tại khung trả giá là giá bằng với giá khởi điểm của tài sản.
- Sau khi đã có khách hàng trả giá thì giá hiển thị gợi ý tại khung trả giá mặc định là giá cao nhất tại thời điểm hiện tại + 01 bước giá.

Lưu ý: Giá hiển thị gợi ý tại khung trả giá của hệ thống chỉ mang tính chất để khách hàng tham khảo.

- Khách hàng lựa chọn giá mình muốn trả bằng cách bấm dấu (+) hoặc (-) để thêm/bớt số bước giá so với giá hiện tại, trên màn hình sẽ hiển thị giá khách hàng muốn trả. Nếu khách hàng đồng ý với giá hiển thị trên màn hình thì bấm nút “Trả giá” để gửi lên hệ thống. (Lưu ý: Mỗi lần bấm thêm dấu (+), giá trả sẽ được cộng thêm 01 bước giá. Mỗi lần bấm dấu (-), giá trả sẽ giảm đi 01 bước giá).
- Sau khi khách hàng đã bấm nút trả giá thì hệ thống sẽ báo cho khách hàng biết giá trả của khách hàng “Được chấp nhận” hoặc “Bị từ chối”.
- Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng chỉ xem được lịch sử trả giá của mình và giá trả cao nhất tại từng thời điểm diễn ra cuộc đấu giá (Giá hiện tại).

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**ĐIỀU 28. Điều khoản thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên, mọi bổ sung, thay đổi trong Quy chế này phải được thực hiện bằng văn bản và phải được thông báo công khai đến các khách hàng tham gia đấu giá.

Các quy định không ghi trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

Tất cả khách hàng tham gia đấu giá và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

Bản Quy chế này đã được đăng tải trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Được dán tại các địa điểm bán hồ sơ và giải thích rõ ràng cho mọi người tham gia (qua điện thoại hoặc trực tiếp) và cùng đồng ý thực hiện.

Nơi nhận:

- Bên có TS đấu giá (để phối hợp)
- Niêm yết tại VP công ty, VP CN, nơi để tài sản;
- Các trang điện tử để đăng thông tin đấu giá:
<https://daugiabtn.com/>; <https://dgt.s.moj.gov.vn/>; <https://taisancong.vn/>
- Khách hàng tham gia đấu giá (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ đấu giá.

GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Thị Ngọc Lan